基金基础知识与法律法规

Johnson

March 30, 2026

1 金融市场

- 市场的核心是供求关系。
- 金融市场的客体：金融工具（交易对象和基础单元）、金融资产（组合形式存在）、金融产品（服务和产品的组合）
- 金融市场的功能：资金融通（最基本）、价格发现、资源配置（向高效率、高效用的方向流转）、风险管理、效率提升（集中交易）、经济反应（晴雨表）
- 现代市场经济三大主要市场：商品、要素、金融
- 公募：证监产品注册及基金备案；私募：资格由证监批准，备案在协会；银行保险信托及子公司由金监批准
- 资管行业主要特征
  1. 投资人结构差异化（公募个人略高于机构）
  2. 管理人性质多样化（按管理人最大股东性质）
  3. 业务发展多元化
  4. 产品类型标准化（证券类和股权类，证券类又分为固收、权益、衍生品）
  5. 产品投资规范化
     - 标准化债权：（1）等分化，可交易；（2）信息披露充分；（3）集中登记，独立托管；（4）公允定价，流动性机制完善；（5）在交易市场交易
  6. 规模增长趋势化
  7. 监管原则明晰化：
     (a) 机构监管和功能监管相结合，减少监管真空和套利
     (b) 实行穿透式监管，向上识别最终投资者，向下识别底层资产
     (c) 强化宏观审慎管理，例如逆周期、跨市场
     (d) 实时动态监管，建立综合统计制度
- 中国资管发展历程四个阶段：萌芽、探索、规范、发展
  1. 1992-1997，萌芽阶段，“老基金”；1997 年 11 月，《证券投资基金管理办法》明确公募基金管理人的准入标准，对发行公募基金实行审批制度，落实托管机制，建立证券投资基金信息披露制度
  2. 1998-2011，多层次探索，2003 年“一法六规”体系，2006 年“一行三会”；2007 年以前以公募为主，2007 年以后各子行业规模增长，多层次资管业务
  3. 2012-2021，创新与规范，设置复杂的结构层层嵌套，刚性兑付，积累风险；2016 年 7 月要求降低产品杠杆，禁止资金池，禁止通道业务，不得让渡管理责任
     - 资产管理产品可以再投资一层资产管理产品（一层嵌套），但所投资的资产管理产品（第二层资管产品）不得再投资公募基金以外的资产管理产品
     - 杠杆水平（总资产/净资产）：开放公募 140%，封闭公募和私募 200%，分级私募 140%，按照穿透原则计算总资产
  4. 高质量发展（2022 年至今）：机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管

2 基金概述

- 货币市场基金：仅（100%）投资货币市场工具
- 根据法律形式分类
  - 契约型基金：法理本质是信托架构

  - 合伙型基金：有限合伙企业，我国私募多属此类
  - 公司型基金：公司法人实体
- 封闭式基金的基金份额可以在证券交易所上市交易或转让
- 基金的特点：汇集性，独立性（账户独立[1]、财产独立、运作独立、责任有限），特定目的性（投资管理和资产管理），管理的专业性
- 期货和期权是双向交易工具，即投资者可以通过买涨卖跌或买跌卖涨来获利
- 基金份额持有人大会：
  - 日常机构（若有）→ 基金管理人 → 基金托管人 ⇒ 10% 以上份额；提前 30 天公告
  - 一半以上基金份额的持有人参加（3 个月以上 6 个月以下再次召开为三分之一）
- 私募基金管理人需登记报送情况，无需核准
- 公募基金的发展历程
  - 1998-2002，试点发展阶段：1997 年 11 月，《证券投资基金管理暂行办法》，“老十家”
  - 2003-2007，快速发展阶段：2003 年 10 月（2004 年 6 月），《证券投资基金法》
  - 2008-2014，平稳发展及创新探索阶段：2012 年（2013 年 6 月），《证券投资基金法》修订，通港
  - 2015-2018，防范风险和规范发展阶段：2018 年 4 月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
  - 2019 年至今，持续深化改革和高质量发展阶段（2019 年至今）：FOF，养老，MOM，REITs
- 公募基金的作用
  - 拓宽投资渠道、丰富资产配置（的重要工具）
  - 资本市场稳定的压舱石（专业投研、价格、监督）
  - 服务实体经济（直接融资、保值增值、责任投资）
  - 对外开放、全球化的先行者
- 私募基金的作用
  - 私募证券：（1）建设多层次市场（灵活丰富）；（2）价格发现、提供流动性；（3）助力实体经济转型；（4）跨境和国际化投资的开拓者
  - 私募股权：（1）促进经济创新发展（2）为中小微企业提供资金支持；（3）有效形成长期权益资本；（4）助推产业转型升级

3 基金法律法规和监管体系

- 基金行业法律法规体系层级：国家法律、行政法规（层级 = 国务院）、部门规章和规范性文件、自律规则
  - 国家法律，《证券投资基金法》= 总纲：“收受托人”的法律地位、信义义务
  - 自律规则：纪律处分、自律管理措施的依据
- “一法六规”，一般来说规章的名称就能看出对象，除
  - 资金募集 ⇒ 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
- 基金监管的目标：
  - 保护投资人的合法权益
  - 规范基金活动
  - 促进基金行业和资本市场的健康发展
- 基金监管的原则：
  1. 依法监管原则
  2. 保障基金投资人权利（评价监管效果的首要原则）
  3. 加强监管和防范风险原则（强监管和严监管是保障行业健康发展的核心关键）
  4. 高效监管原则（基金行业的高效发展）
  5. 审慎监管原则（早期风险防控）
  6. 公开、公平、公正的监管原则：透明信息公开、主体平等、公正执法一视同仁
- 中国证监会：主体及其活动；人行：反洗钱及反恐怖融资；外汇管理局：国际收支、跨境资金流动检测

[1]基金未必是一个独立的法人主体，但一定是一个独立的会计主体。

  - 中国证监会：（1）行政处罚（2）行政监管措施（非行政处罚）
  - 国家外汇管理局：（1）QDII，合格境内机构投资者，境内募资境外投资；（2）内地与香港的基金互认业务："北向互认基金"（香港设立）和"南向互认基金"（内地设立）
- 中国证券投资基金业协会：2012 年 6 月 6 日正式成立，接受证监会和民政部的指导和监督，普通会员、联席会员（基金服务机构）、观察会员、特别会员（交易所、登记结算机构、指数公司、行业协会）
- 中国证券业协会：法定会员（证券公司）、普通会员、特别会员
- 证券交易所：（1）对基金份额上市交易的自律管理；(2) 对基金投资行为的自律管理（交易监控）
- 其他交易场所：
  - 中国银行间市场交易商协会（人行和民政部指导监管）
  - 期货交易所（证监会）
  - 全国中小企业股份转让系统（证监会）
  - 区域性股权市场

4 基金市场参与主体及其从业人员的法规要求

- 公募基金管理人的准入条件
  - 注册资本 1 亿元，自有货币资金实缴，境外股东自由兑换货币出资
  - 基金从业资格 30 人以上
- 股东分类：（1）主要股东，25%，若无 5% 以上第一大；（2）5% 以上的非主要股东；(3)5% 以下 = 非主要股东
- 其他资管机构：3 年经营状况良好，3 年证券资产管理经验
- "一参一控"：参股不超过两家，控股不超过一家（低于 5% 不算，过渡期安排不算）
- 公募基金管理人退出的情形：解散、破产、风险处置（违法经营或出现重大风险；包括风险监控、停业整顿、托管接管、取消资格）
- 风险准备金制度和财务指标
  - 从管理基金的报酬中计提风险准备金
  - 财务指标：基金管理人总负债不得超过净资产的 100%
  - 净资产低于 5000 万或者流动资产低于 2000 万，暂停申请
- 私募基金管理人实缴资本不低于 1000 万；法定代表人、事务合伙人、负责投资管理的高管实缴出资不低于 20%（或者 200 万）；专职员工不少于 5 人
- 私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人：合法自有资金出资、5 年相关经验、近 5 年未从事冲突业务
- 控股股东、实际控制人、普通合伙人：登记或登记变更 3 年内不得转让
- 高管投资业绩要求：（证券）近 10 年连续两年管理规模不低于 2000 万，（股权）近 10 年至少 2 起主导投资未上市企业股权的项目经验（合计不低于 3000 万）
- 原高管离职，由符合条件人员代职，不超 6 个月
- 向中国证券投资基金业协会登记报送材料，10 日内向派出机构报告
- 撤销注销：违规或异常；登记后或已有基金全部清算后 12 个月未发行私募基金，注销私募管理人登记
- 基金筹集完毕 20 个工作日内，应向中国证券投资基金业协会备案，备案完成前，不得开展投资运作，但可以以现金管理为目的，投资现金管理工具
- 基金托管人（商业银行或证券公司等）：（1）净资产 ≥ 200 亿；（2）从业资格人数占比大于等于 1/2，清算核算、投资信披、稽核岗位不少于 8 人（均需从业），核算监督核心岗位需 2 年以上托管业务经验
- 基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份。
- 职责或履职要求中，
  - 对报告出具意见（不是出具报告）
  - 重要文件档案 = 20 年以上

- 连续 3 年没有开展基金托管业务，取消资格；职责终止，6 个月选新托管人，期间证监会指派
- 申请注册基金销售业务资格，从业资格人员不少于 20 人；非独立基金销售机构，专门的业务部门，持证二分之一，负责人持证且从事基金业务两年以上（金融 5 年），独立基金销售机构，净资产 5000 万
- 服务业务，若是份额登记或信息技术系统服务，实缴资本不低于 5000 万
- 公募基金董监高任职条件：3 年以上相关工作经历；高管担任债券基金部门负责人至少两年或金融机构部门负责人至少四年
- 任何人员最多可以在 2 家证券基金经营机构担任独立董事
- 离任审计，高级 60 天，经理 30 天
- 基金（投资）经理静默期和竞业禁止：非公开信息或主要投研人员离职 1 年内不得从事非公募基金投资管理工作（静默期）；基金经理 1 年的最短任职期限；募集期封闭期基金经理 24 个月，未满 1 年 +18 个月静默期。
- 高管负责人不得在营利机构兼职，参股机构兼职不超过 2 家，控股子公司不受限制
- 重要人员薪酬递延支付，递延比例不少于 40%，递延期限不少于 3 年（3 年作为长周期考核的标准），不快于等比例
- 跟投机制：高管负责人持有本公司公募基金不低于 20%，其中权益类不低于 50%；基金经理持有本人管理的基金不低于 30%
- 向证监会派出机构报告情况，多次提到五个工作日

5 基金活动的法规要求

- 反洗钱：资料保存 10 年

5.1 公募基金

- 中国证监会公募基金募集注册审查 6 个月；普通程序 6 个月，常规基金产品 20 个工作日
- 基金募集期限自份额发售日起不得超过三个月
- 验资和备案的条件：（1）封闭达到注册规模 80% 以上；（2）开放超过准予注册的最低募集份额总额加上份额总额不少于 2 亿份，金额不少于 2 亿，人数不少于 200 人。
- 募集资金失败时，基金管理人以固有财产承担债务费用，30 天内返还投资人款项加同期存款利息
- 上市交易条件：合同期限 5 年以上，金额 2 亿人民币，持有人 1000 人
- 大额申购：50%，设置申购上限，拒绝大额申购；巨额赎回：10%，可以延期办理，3 个工作日内通知持有人，延缓支付不超过 20 个工作日
- 专业投资者的法定条件
  - 法人或组织：近 1 年净资产 2000 万，金融资产 1000 万，2 年以上投资经历
  - 自然人：金融资产 500 万，年收入 3×50 万，2 年以上投资经历
- 普通投资者转化为专业投资者
  - 法人或组织：1 年净资产 1000 万，金融资产 500 万，1 年经历
  - 自然人：金融资产 300 万，年收入 3×30 万，1 年以上投资经历
  - 书面形式申请
- 基金财产证券投资的禁止情形
  - 持有某家公司证券的市值 ≤ 基金净值 10%
  - 同一基金管理人持有某家公司证券的市值 ≤ 基金净值 10%
  - 持有其他基金 ≤ 基金净值 10%，FOF 为 20%
  - 基金总资产 ≤ 140%
- 费用管控：一家基金管理人一家证券交易公司年交易佣金总额 ≤ 佣金总额 15% （未达 10 亿的股票型混合型，为 20%）
- 为信披出具报告和意见书，底稿保存基金合同终止后 10 年
- 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% 为大事件
- 公募基金合同终止
  - 生效 3 年后，基金资产净值低于 2 亿元

  - 开放式连续 20 个工作日低于 200 人或者 5000 万

5.2 私募资产管理计划

- 可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划（不少于 2 人，不超过 200 人）
- 合格投资者
  - 自然人：2 年投资经理，金融净资产 300 万，金融资产 500 万，本人年收入 3× 40 万
  - 法人单位，近 1 年末净资产 1000 万
- 募集金额要求
  - 单只固收类不低于 30 万
  - 单只混合类不低于 40 万；若约定可投资股权、衍生品类，则不低于 100 万
  - 单只权益类、期货衍生品类不低于 100 万
  - 非标：100 万
- 集合资管计划募集期限不超过 60 天，投资未上市股权 12 个月
- 私募资产管理计划有很多信息的期限，除了报送材料为 10 个工作日，大多为 5 个工作日
- 投资限制：（1）总资产 ≤ 净资产 200%，（2）分级资管计划总资产 ≤ 净资产 140%
- 期限管理（1）封闭式不低于 90 天，（2）全部投资于标准化资产，可以按约定每季度多次开放，流动性受限资产在开放退出期内 ≤ 净值 20%，7 个工作日可变现资产 ≥ 净值 10%
- 集中度管理
  - 同一资产 ≤ 净值 25%
  - 同一机构全部集合资产管理计划，同一资产，≤ 25%
  - 单一上市公司可流通股票 30%
  - 非标 ≤ 净值 35%；≤ 300 亿
- 分级私募资产管理计划，优先劣后比例，固收 3:1，权益 1:1，期货衍生品 2:1，混合类 2:1
- 风险准备金不低于管理费收入 10%，达到上季末净值 1%，可不再提取
- 关联交易要求，投资同一发行人及关联方债券比例高于净资产 50%，资产计划总资产不得超过净资产 120%
- 信息披露频率：标准化每周一次，非标每季度一次，开放式不低于开放频率，季度报告季度结束 1 月内，年度报告年度结束 4 月内，重大事项 5 日内

5.3 私募基金

- 合格投资者
  - 投资于单只私募基金不低于 100 万单位和个人
    - 单位：净资产 1000 万
    - 个人：金融资产 300 万或者收入 3 × 50 万
- 设置 24 小时投资冷静期
- 备案条件：1000 万（单一标的的话，2000 万）+ 20 个工作日
- 总资产少于净资产 200%，如果投资流动受限资产超 20%，少于净资产 120%；投资券全部 1000 万 + 专业投资者，不受限
- 集中度管理
  - 同一资产 ≤ 净值 25%
  - 同一机构全部集合资产管理计划，同一资产，≤ 25%
  - 单一上市公司可流通股票 30%
  - 同一债券 ≤ 净值 10%；不超过债券存续数量 10%
- 开放式私募基金最多每周开放一次，× 不超过 2 天；流动性受限资产超 20% 时，最多每季度开放一次，× 不超过 5 天
- 业绩计提标准：≤ 基准以上投资收益的 60%
- 停止申购 5 日内披露：上一年度日均小于 500 万，低于 500 万 60 个交易日；清算，低于 500 万 120 个交易日

6 合规管理、风险管理、内部控制

- 合规管理的基本原则:(1)合法合规;(2)健全性;(3)有效性（每年 1 次评估，外部 3 年 1 次);（4）独立性;（5）权责匹配;（6）相互制约;（7）适时性
- 合规部门，3 年以上工作经历合规人员数量不低于 1.5%，至少 2 人
- 合规负责人考核合规占比不低于 15%，兼职 50%
- 合规负责人:（1）证券基金工作 10 年（2）工作 5 年加法律职业资格考试（3）监管机构或自律组织工作 5 年
- 主要合规风险
  - 投资合规风险
  - 销售合规风险
  - 信息披露合规风险
  - 反洗钱合规风险
- 风险管理组织架构：董事会最终责任，管理层直接责任，风险控制委员会协助管理层，风险管理职能部门或岗位独立评估监控检查报告，业务部门执行定期评估对有效性负责
- 操作风险：制度和流程、信息技术、业务持续（与人员技术相关)、人力资源风险、新业务风险、道德风险
- 内部控制四原则：合法合规、全面性、审慎性、适时性；内部控制目标:（1）合规目标（守法经营、规范运作 → 持续经营);（2）经营目标，风险效益管理和可持续发展;（3）信息目标，真实准确完整及时
- 内部控制基本要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控
- 内部控制主要内容：投资管理业务控制、销售业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制、反洗钱内部控制

7 其他

- 违法失信信息，诚信档案 3 年，较大侵权，5 年
- 严重违法失信主体的专项公示期为 1 年，自公示之日起算